

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1967
TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA- PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT
PERTAMA TINGKAT BANDING YANG KURANG BIAYA PERKARANYA.

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1

JAKARTA

Jakarta, 22 Pebruari 1967

No : 74/K.M/140/M/A.I/67

Lampiran : -

Perihal : Penyelesaian perkara-Perkara perdata dalam: Kepada Yth.
a. tingkat pertama I. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
b. tingkat banding II. Semua Ketua Pengadilan Negeri
yang kurang biaya perkaranya. di Seluruh Indonesia.

SURAT-EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 1967

- 1 Oleh Mahkamah Agung diterima laporan-laporan, bahwa berhubungan dengan:
 - a. perubahan Peraturan Bea Meterai tahun 1966 (surat keputusan Menteri luran Negara tanggal 7 Maret 1966 No. B.M. 2-1-15) yang semenjak 1 Juni 1966 merubah bea meterai untuk putusan-putusan Pengadilan dari Rp. 40,- (u.1.) menjadi Rp. 25,- (u.b./uang sekarang).
 - b. Peraturan Menteri Kehakiman No. I tahun 1966, yang semenjak berlakunya tanggal 1 Maret 1966 tarif biaya dan upah untuk Pengadilan-Pengadilan tersebut dalam Staatsblad 1924 No. 344 jo. Staatsblad 1949 No. 255 harus dibaca dalam mata uang rupiah baru/sekarang.
Ada banyak perkara-perkara perdata baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang hingga kini belum dipenuhi biaya perkara tambahan oleh yang berkepentingan sebagai akibat berlakunya peraturan-peraturan tersebut sehingga perkara-perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
- 2 Berdasarkan prinsip, bahwa baik suatu gugatan (tingkat pertama) maupun suatu bandingan hanya dapat di daftar untuk selanjutnya diselesaikan apabila telah dibayar biaya perkara yang diperkirakan, maka analog dengan ketentuan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 1966 No. 3/1966, mengenai kewajiban dari pihak yang berkepentingan dalam tingkat pertama atau dalam tingkat banding untuk

menambah biaya perkara yang diperkirakan, dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

3 Untuk Perkara-perkara Dalam Tingkat Pertama (oleh Pengadilan Negeri)

- a. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi/tertulis memberi teguran ("aanmaning") menurut Pasal 390 H.I.R. kepada penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan/disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan
- b. Jika setelah lampau satu bulan pembayaran kekurangan uang muka itu belum juga diterima, maka tentang hal itu Panitera membuat keterangan dengan dibubuhi tanda tangan dan tanggal olehnya di atas tembusan dari surat teguran tersebut di atas yang tersimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- c. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Panitera tersebut dalam ayat b, maka setelah s.d.l. diteliti dan ternyata kebenarannya, Ketua Pengadilan Negeri (atau seorang Hakim sebagai Wakilnya) membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dan perkara yang bersangkutan, dan surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing pihak yang berperkara ;
- d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut Panitera mencatat pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat yang bersangkutan dalam daftar perkara ;
- e. Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh penggugat, dan dapat diajukan lagi ke muka Pengadilan sebagai suatu perkara baru.

4 Untuk Perkara-perkara Dalam Tingkat Banding

- A. yang permohonannya telah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama, dan berkas perkaranya belum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri (atau seorang Hakim sebagai wakilnya) yang bersangkutan masing-masing mutatis mutandis dilakukan berturut-turut hal-hal yang tertera dalam ayat (3) di atas.
- B. yang berkas perkaranya telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka
 - a. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut dengan segera minta kepada Panitera dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama untuk memberi teguran yang termasuk dalam ayat (3)a. di atas dalam jangka waktu yang sama (satu bulan).
 - b. Setelah lampau waktu satu bulan semenjak surat teguran tersebut nyata-nyata dikirim, pembanding masih belum juga memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang diperlukan, maka Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengirimkan tembusan dari surat teguran yang telah dibubuhi keterangan, tanggal serta tanda tangan olehnya, s.d.I. seperti tersebut dalam ayat (3)b. kepada Panitera dari Pengadilan Tinggi di atas segera harus mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di atas segera harus mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
 - c. Ketua Pengadilan Tinggi tersebut (atau seorang Hakim Anggota sebagai wakilnya) setelah meneliti keterangan-keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat b dan ternyata benar, membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dan perkara banding di Pengadilan Tinggi, dari surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing

pihak yang berperkara dan Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama.

- d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut, Panitera Pengadilan Tinggi mencatat pembatalan daripada pendaftaran permohonan banding itu dalam daftar yang bersangkutan, dan segera mengirimkan berkas perkara beserta surat-surat termaksud dalam ayat c kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama untuk mendapatkan penjelasan berikutnya.
- e. Dengan pembatalan daripada pendaftaran permohonan banding tersebut, maka bandingan dianggap tidak ada/batal, sehingga putusan dalam tingkat pertama memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dapat dijalankan.

5 Instruksi ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

Ttd.

(SOERJADI)

Atas Perintah Majelis

Panitera,

Ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)